



PUTUSAN

Nomor 811 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

TUTY HARYATI SUBIANTO, bertempat tinggal di Danau Agung 8/4 Blok E3/35 RT.003/016, Sunter Agung, Tanjung Priok, dalam hal ini memberi kuasa kepada Soltan Aruan, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Kemiri I Nomor 11, Harapan Baru I, Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2021;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **RADEN WINARNO SUBEKTI**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Salatiga Nomor 4, RT.03 RW.004, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Kotamadya Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya di dalam maupun diluar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. **Ir. R. WINARKO SUBEKTI**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Anggrek Nelimurni Nomor B-8, RT.006 RW.001, Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya di dalam maupun diluar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. **Ir. WINARTO SUBEKTI**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Salatiga Nomor 4, RT.03 RW.004, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Kotamadya Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya di dalam maupun diluar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 811 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Termohon Kasasi;

Dan

1. **ANDREAS LUMANTO**, bertempat tinggal di Jalan Buncit Raya 21 J, RT.001/007, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan;
2. **EMMA HARAHAHAP**, Notaris Pengganti dari Soelaiman Loebis, Notaris di Jakarta, dahulu beralamat di Jalan KH Hasyim Ashari Nomor 41B, (Lantai Atas), Jakarta Pusat, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya di dalam maupun diluar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. **RADEN MUHAMMAD HENDRAWAN, S.H.**, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Jakarta Barat, dahulu beralamat Jalan Mangga Besar Raya Nomor 183, Kotamadya Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya di dalam maupun diluar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL cq KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA cq KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA JAKARTA PUSAT**, berkedudukan di Jalan Selaparang Kavling 8, RW.10 Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran, Kotamadya Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 811 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meletakkan sita jaminan atas harta benda milik Para Tergugat yang terletak di :
 - Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Salatiga Nomor 4 RT.03, RW.004, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Kotamadya Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, atas nama Raden Winarno Subekti;
 - Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Anggrek Nelimurni Nomor B-8, RT.006, RW.001, Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, atas nama Ir. R. Winarko Subekti;
 - Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Salatiga Nomor 4, RT.003, RW.004, Kelurahan Menteng Kecamatan Menteng, Kotamadya Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota, Jakarta, atas nama Ir. Winarto Subekti;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) terhadap Penggugat dengan cara membuat Surat ketetapan/Fatwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 809/C/1985 tanggal 9 November 1985 dan Surat Keterangan Waris Nomor 32/1.711/2004 tanggal 27 April 2004 yang dikeluarkan Lurah menteng yang seolah-olah tanah dan bangunan yang terletak di Salatiga Nomor 4 RT.03/RW.004, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Kotamadya Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah seolah-olah merupakan warisan dari Raden Subekti;
3. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, untuk membayar ganti kerugian materiil dan immateriil sebesar Rp10.300.000.000,00 (sepuluh miliar tiga ratus juta rupiah) secara tunai dan sekaligus ditambah bunga sebesar 1% per bulan terhitung sejak gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijde*);
4. Menyatakan Surat Kuasa Mutlak yang dibuat dari Raden Subekti kepada

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 811 K/Pdt/2023



- Bunyamin Subianto, dihadapan Emma Harahap, Notaris Pengganti dari Soelaiman Loebis, adalah sah dan mengikat dan tidak melanggar Permendagri Nomor 1982 karena dibuat sebelum peraturan tersebut dibuat;
5. Menyatakan sebidang tanah seluas 338 m² (tiga ratus tiga puluh dua meter persegi), berikut bangunan dan turunan lain di atasnya yang terletak di Jalan Suryopranoto Nomor 42, Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Kotamadya Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan alas hak Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 2286/Petojo Selatan atas nama Tuty Haryati Subianto yang batas-batasnya didasarkan pada surat ukur tanggal 15 Juli 1997 Nomor 696/1997 adalah sah milik Penggugat dan memiliki kekuatan hukum yang berlaku;
 6. Menyatakan Proses Balik Nama Sertifikat Hak Bangunan Nomor 344/Petojo Selatan atas nama Raden Subekti, yang diterbit pada tahun 1976, ke Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 344/Petojo Selatan atas nama Bunyamin Subianto hak atas sebidang tanah seluas 405 m² (empat ratus lima meter persegi), berikut bangunan diatasnya yang terletak di Jalan Suryopranoto Nomor 42, Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Kotamadya Jakarta Pusat adalah sah dan mengikat;
 7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding, kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
 8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau

Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon keadilan (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 694/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst., tanggal 18 Mei 2021 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi

- Menolak Provisi yang diajukan Penggugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 811 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini diperhitungkan sejumlah Rp7.770.000,00 (tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi KDKI Jakarta Nomor 552/PDT/2021/PT.DKI, tanggal tanggal 5 November 2021;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 13 Desember 2021, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2021, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Desember 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi 171/Srt.Pdt.Kas/2021/PN.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 694/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 Desember 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 22 Desember 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 552/Pdt/2021/PT.DKI, tanggal 5 November 2021 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 694/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst., tanggal 18 Mei 2021;

Dan selanjutnya mengadili sendiri

Dalam Provisi

- Meletakkan sita jaminan atas harta benda milik Para Tergugat yang terletak di :

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 811 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Salatiga Nomor 4 RT.03, RW.004, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Kotamadya Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, atas nama Raden Winarno Subekti;
- Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Anggrek Nelimurni Nomor B-8, RT.006, RW.001, Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, atas nama Ir. R. Winarko Subekti;
- Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Salatiga Nomor 4, RT.003, RW.004, Kelurahan Menteng Kecamatan Menteng, Kotamadya Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota, Jakarta, atas nama Ir. Winarto Subekti;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) terhadap Penggugat dengan cara membuat Surat ketetapan/Fatwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 809/C/1985 tanggal 9 November 1985 dan Surat Keterangan Waris Nomor 32/1.711/2004 tanggal 27 April 2004 yang dikeluarkan Lurah menteng yang seolah-olah tanah dan bangunan yang terletak di Salatiga Nomor 4 RT.03/RW.004, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Kotamadya Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah seolah-olah merupakan warisan dari Raden Subekti;
3. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, untuk membayar ganti kerugian materiil dan immateriil sebesar Rp10.300.000.000,00 (sepuluh miliar tiga ratus juta rupiah) secara tunai dan sekaligus ditambah bunga sebesar 1% per bulan terhitung sejak gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijde*);
4. Menyatakan Surat Kuasa Mutlak yang dibuat dari Raden Subekti kepada Bunyamin Subianto, dihadapan Emma Harahap, Notaris Pengganti dari Soelaiman Loebis, adalah sah dan mengikat dan tidak

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 811 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melanggar Permendagri Nomor 1982 karena dibuat sebelum peraturan tersebut dibuat;

5. Menyatakan sebidang tanah seluas 338 m² (tiga ratus tiga puluh dua meter persegi), berikut bangunan dan turunan lain di atasnya yang terletak di Jalan Suryopranoto Nomor 42, Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Kotamadya Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan alas hak Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 2286/Petojo Selatan atas nama Tuty Haryati Subianto yang batas-batasnya didasarkan pada surat ukur tanggal 15 Juli 1997 Nomor 696/1997 adalah sah milik Penggugat dan memiliki kekuatan hukum yang berlaku;
6. Menyatakan Proses Balik Nama Sertifikat Hak Bangunan Nomor 344/Petojo Selatan atas nama Raden Subekti, yang diterbit pada tahun 1976, ke Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 344/Petojo Selatan atas nama Bunyamin Subianto hak atas sebidang tanah seluas 405 m² (empat ratus lima meter persegi), berikut bangunan diatasnya yang terletak di Jalan Suryopranoto Nomor 42, Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Kotamadya Jakarta Pusat adalah sah dan mengikat;
7. Menyatakan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV patuh dan tunduk terhadap putusan ini;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding, kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III untuk membayar seluruh biaya perkara;

Subsida

Mohon Judex Juris untuk keadilan (*ex aequo et bono*), dengan mengadili:

- Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2268 atas nama Tuty Haryati Subianto alas hak atas tanah seluas 338 m² (tiga ratus tiga puluh dua meter persegi), berikut bangunan diatasnya yang terletak di Jalan Suryopranoto Nomor 42, Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Kotamadya Jakarta Pusat;

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 811 K/Pdt/2023



- Memerintahkan Turut Tergugat IV untuk mencabut blokir dengan menerima perpanjangan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2268 atas nama Tuty Haryati Subianto;

Menimbang, bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi pada tanggal 6 Januari 2022, namun Para Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 22 Desember 2022, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar (*Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum), karena *Judex Facti* telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;
- Bahwa ternyata sesuai dengan Putusan Perkara Nomor 408/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst, tanggal 12 April 2011 *juncto* Nomor 428/PDT/2011/PT.DKI, tanggal 14 Desember 2011 *juncto* Nomor 3445 K/Pdt/2012 tanggal 17 Juni 2014 *juncto* Nomor 407 PK/Pdt/2019 tanggal 26 Agustus 2019, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan dimana dalam putusan tersebut bahwa Raden Winarno Subketi, Ir. R. Winarko Subekti, dan Ir. R. Winarto Subekti dalam perkara terdahulu masing-masing bertindak selaku Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III, sedangkan dalam perkara ini Raden Winarno Subekti, Ir. R. Winarko Subekti, dan Ir. R. Winarto Subekti masing-masing bertindak selaku Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, telah memenangkan perkara tersebut sebagaimana bunyi amar putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 428/PDT/2011/PT.DKI, tanggal 14 Desember 2011;

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 811 K/Pdt/2023



- Bahwa oleh karenanya materi pokok gugatan yang diajukan oleh Penggugat Tuty Haryati Subianto yang menuntut agar sebidang tanah seluas 338 m² (tiga ratus tiga puluh delapan meter persegi), berikut bangunan dan turunan lain di atasnya yang terletak di Jalan Suryopranoto Nomor 42, Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Kotamadya Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan alas hak Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 2286/Petojo Selatan atas nama Tuty Haryati Subianto yang batas-batasnya didasarkan pada Surat Ukur tanggal 15 Juli 1997 Nomor 696/1997 adalah sah milik Penggugat dan memiliki kekuatan hukum yang berlaku adalah dalil gugatan yang mana tidak dapat dibenarkan;
- Bahwa sudah tepat pertimbangan *Judex Facti* gugatan mana haruslah ditolak karena berdasarkan bunyi amar Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 428/PDT/2011/PT.DKI., tanggal 14 Desember 2011 menyatakan bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 2286/Petojo Selatan atas nama Tergugat III/Tuty Haryati Subianto/sekarang Penggugat berdasarkan Surat Ukur tanggal 15 Juli 1997 Nomor 696/1997, adalah tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku sehingga gugatan Penggugat tidaklah beralasan;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau apabila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 811 K/Pdt/2023



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi TUTY HARYATI SUBIANTO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **TUTY HARYATI SUBIANTO** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 4 Mei 2023 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M., dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Slamet Supriyono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd/

Ttd/

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd/

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 811 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd/

Biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	Rp480.000,00 +
Jumlah	Rp500.000,00

Slamet Supriyono, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 811 K/Pdt/2023